

[별표]

취업제한 위반자에 대한 조치 요구 구분 기준

(제10조 제5항 관련)

1. 취업제한 위반자에 대한 조치 요구 수준은 소득금액, 위반 전력, 취업의 형태, 대가 수령 횟수, 실제 업무처리 내용·기간·횟수 등을 종합적으로 고려하여 판단하되, 고발조치 요구를 원칙으로 함
2. 다만, 공공근로, 아르바이트 등 한시적으로 최저임금 수준의 생계형 취업을 한 것으로 판단될 경우, 예외적으로 고발조치 요구 대신 재발방지 주의조치를 요구할 수 있음
 - 가. 연간 총소득이 월 최저임금* $\times$ 3개월 이하인 경우 직업선택의 자유, 사회통념 등을 종합적으로 고려하여 한시적 최저임금 수준의 생계형 취업으로 볼 수 있음
 - * 고용노동부장관이 매년 고시하는 월 최저임금
 - 나. 근로소득의 경우 연간 총소득이 월 최저임금 $\times$ 3개월 이하라도, 월 총소득이 월 최저임금을 초과할 경우 생계형 취업으로 보지 않을 수 있음
3. 취업 기관별 연간 지급 총액이 월 최저임금 수준에도 미치지 못하는 경우에는 위 1호 또는 2호의 조치 요구를 하지 않을 수 있음